

## ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА

Лёгкий боевой самолёт нового поколения

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕМОРАНДУМ · Проект L-259U

# «STRIKER»

Меморандум о международной корпоративной и налоговой  
структуре проекта — для инвесторов

Производство и поставка лёгкого боевого самолёта

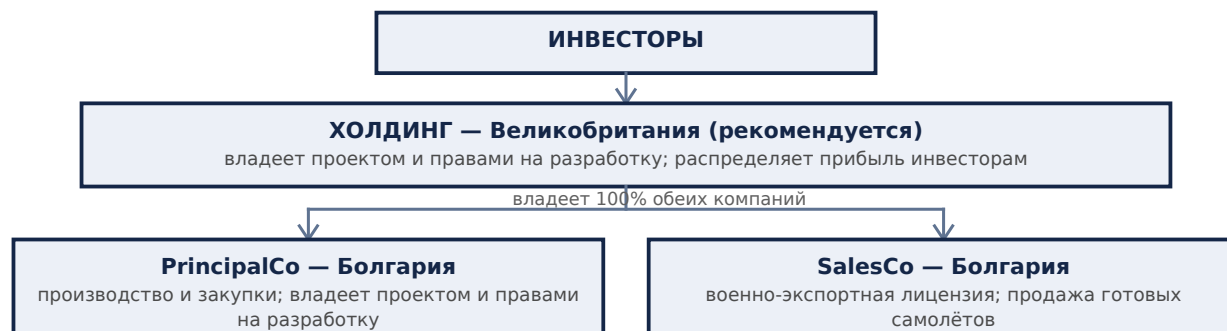
---

Структура владения · налогообложение прибыли и инвесторов · допуск к владению и  
экспортная лицензия

2026 · Выводы проверены по текстам действующих законов и международных налоговых  
соглашений

## Резюме

Ниже изложены рекомендованная структура проекта, её налоговый результат, вопросы, которые предстоит закрыть до сделки, и ближайшие шаги. Подробное обоснование приведено в разделах 1–9.



На первом этапе сборку выполняет независимый чешский завод Aero Vodochody по заказу группы; права на самолёт остаются у группы. Компоненты поставляют внешние партнёры (в том числе авионику — IAI, Израиль).

### Налоговый результат

Прибыль облагается налогом только один раз — в Болгарии по ставке 10%, самой низкой в Европейском союзе. При передаче прибыли вверх в холдинг и далее инвесторам налог у источника не возникает. В результате из каждого миллиона евро операционной прибыли до инвестора доходит около 900 тысяч евро.

### Что предстоит проверить до закрытия сделки

Три вопроса определяют, реализуема ли структура в выбранном составе собственников. Их следует прояснить до её оформления.

- Допуск иностранных собственников к оборонному активу. Государство проверяет иностранные инвестиции в оборонную отрасль на предмет национальной безопасности (процедура скрининга прямых иностранных инвестиций) и вправе их ограничить. Нужно заранее выяснить, на каких условиях болгарский регулятор допустит иностранное владение (раздел 7.5).
- Страна выдачи экспортной лицензии. Поскольку на первом этапе самолёт собирается в Чехии, требуется определить, чья лицензия необходима для поставки конечному заказчику (раздел 7.6).
- Контроль над компанией-лицензиатом. Компания, держащая военно-экспортную лицензию, должна управляться лицами из стран НАТО и ЕС, даже если экономическую долю в проекте имеют другие инвесторы (разделы 7.5 и 9).

### Ближайшие шаги

- Провести предварительную консультацию с болгарским регулятором о допустимых условиях иностранного владения и о выдаче лицензии.
- Согласовать с чешским и болгарским регуляторами порядок экспортного лицензирования.
- Подготовить акционерное соглашение на условиях раздела 9 и уточнить окончательный состав инвесторов.
- Получить подтверждающие заключения местных юристов по Великобритании, Болгарии и Чехии на этапе внедрения.

## Содержание

---

|          |                                                 |    |
|----------|-------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | Рекомендуемая структура и ключевые преимущества | 4  |
| <b>2</b> | Холдинговая компания                            | 6  |
| <b>3</b> | Производственная компания                       | 8  |
| <b>4</b> | Продающая компания                              | 9  |
| <b>5</b> | Движение прибыли и налоговая нагрузка           | 10 |
| <b>6</b> | Две модели владения правами на разработку       | 12 |
| <b>7</b> | Риски и условия, от которых зависит результат   | 13 |
| <b>8</b> | Границы меморандума                             | 16 |
| <b>9</b> | Акционерное соглашение: ключевые условия        | 17 |
|          | Приложение. Правовые источники                  | 18 |

Меморандум посвящён международной корпоративной и налоговой структуре проекта: выбору юрисдикций для холдинговой, производственной и продающей компаний, движению прибыли и налогообложению инвесторов. Эти выводы проверены по действующему законодательству и налоговым соглашениям. Финансовая модель проекта (стоимость, объёмы, окупаемость) рассматривается отдельно и в настоящий документ не входит.

# 1 Рекомендуемая структура и ключевые преимущества

Структура состоит из трёх уровней. Инвесторы владеют единой холдинговой компанией; та напрямую владеет двумя болгарскими компаниями — одна организует производство, другая ведёт продажи. Холдинг держит права на разработку самолёта и распределяет прибыль инвесторам. Проект проходит два этапа: на первом сборку выполняет независимый завод по заказу группы, на втором группа может перейти к собственному производству.

## Юрисдикции структуры и ставки налога

|                                                                       |                                                                                |                                                                          |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Великобритания</b><br>Холдинг<br><b>0%</b><br>на дивиденды<br>НАТО | <b>Болгария</b><br>Операции и продажи<br><b>10%</b><br>на прибыль<br>НАТО и ЕС | <b>Чехия</b><br>Сборка · этап 1<br><b>21%</b><br>на прибыль<br>НАТО и ЕС | <b>Польша</b><br>Завод · этап 2<br><b>19%</b><br>на прибыль<br>НАТО и ЕС |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

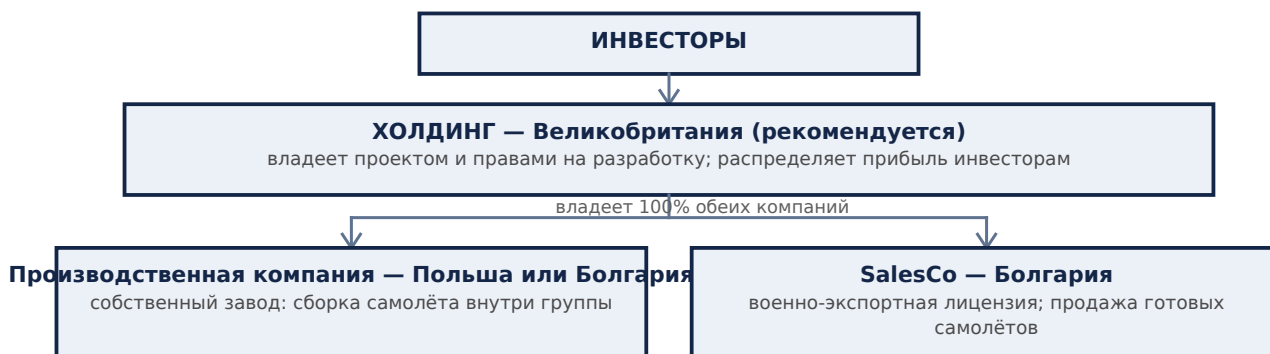
Все страны структуры — члены НАТО, а Болгария, Чехия и Польша также входят в ЕС. Прибыль накапливается в Болгарии с самой низкой в Евросоюзе ставкой 10%; британский холдинг не платит налог при получении и распределении прибыли.

## Этап 1 — производство по заказу (базовая структура)



Завод Aero Vodochody в группу не входит: он собирает самолёт по заказу за плату, а права на самолёт остаются у группы. Компоненты, включая авионику IAI (Израиль), поставляют внешние партнёры. Такой подход избавляет от необходимости строить собственный завод и опирается на готовый производственный опыт и сертификацию.

## Этап 2 — собственное производство



По мере роста группа строит собственный завод, и производственная компания входит в группу. Холдинг по-прежнему владеет обеими компаниями напрямую; компоненты, как и на первом этапе, поставляют внешние партнёры.

## Ключевые преимущества

- Низкая нагрузка на прибыль. Операционная прибыль облагается в Болгарии по ставке 10% — самой низкой в Европейском союзе.
- Прибыль доходит вверх без потерь. Передача прибыли из Болгарии в британский холдинг не облагается налогом у источника по налоговому соглашению (при доле не менее 10%, удерживаемой не менее года).
- Эффективное распределение. Холдинг выплачивает прибыль инвесторам без удержания налога (подробнее — раздел 5.3).
- Надёжная юрисдикция холдинга. Великобритания — признанный центр для международных инвесторов с английским правом; защита прав оформляется акционерным соглашением (раздел 9).
- Соответствие военно-экспортным требованиям. Болгария и Чехия — члены НАТО и ЕС с полноценными режимами лицензирования (вопрос о стране выдачи лицензии рассмотрен в разделе 7.6).
- Гибкость и удобный выход. Переход к собственному производству на втором этапе не требует перестройки; продажа долей на уровне структуры освобождена от налога.

## 2 Холдинговая компания

Холдинговая компания принадлежит инвесторам напрямую, владеет проектом, получает прибыль от операционной компании и распределяет её в виде дивидендов. Сделки по выходу из проекта проходят на её уровне.

### 2.1 Сравнение юрисдикций по ключевым критериям

| Критерий                         | Велико-британия  | Люксембург       | Ирландия           | Нидерланды     |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Прибыль от операционной компании | без потерь       | без потерь       | без потерь         | без потерь     |
| Налог при выплате инвесторам     | ноль для всех    | ноль / минимум   | ноль / по договору | ноль / минимум |
| Освобождение при выходе          | при условиях     | наиболее широкое | да                 | да             |
| Качество суда и права            | английское право | высокое          | английское право   | высокое        |
| Репутация для инвесторов         | высокая          | высшая           | высокая            | высокая        |
| Членство в ЕС                    | нет              | да               | да                 | да             |

### 2.2 Итоговая налоговая нагрузка

Во всех четырёх юрисдикциях прибыль поступает из Болгарии в холдинг без налога у источника, а выплата инвесторам сводится к нулю при доле не менее 10% и соблюдении условий. Поэтому итоговая нагрузка практически одинакова, и выбор определяется не ставками, а надёжностью освобождения, режимом выхода, стоимостью содержания и репутацией.

| Юрисдикция      | Налог при выплате инвесторам | Комментарий                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Велико-британия | ноль для всех                | Налог у источника на дивиденды не взимается в принципе; из Болгарии — ноль по налоговому соглашению; содержание дешевле |
| Люксембург      | ноль / минимум               | Ноль для держателей с долей не менее 10%, облагаемых налогом не менее 8% в своей стране; наиболее широкий режим выхода  |
| Ирландия        | ноль / по договору           | Общее право; освобождение при выполнении условий                                                                        |
| Нидерланды      | ноль / минимум               | Автоматическое освобождение; содержание дороже                                                                          |

#### Важное различие между Великобританией и Люксембургом

В Люксембурге нулевой налог при выплате инвестору возможен только если получатель — компания, облагаемая налогом не менее 8% в своей стране. Корпоративный инвестор из ОАЭ (где ставка налога на прибыль составляет 9%) этому условию удовлетворяет. Инвестор, владеющий через структуру с нулевым налогом или как физическое лицо, условие не проходит, и применяется ставка по договору. Великобритания не удерживает налог на дивиденды ни при каком составе собственников — поэтому она и рекомендована.

### 2.3 Рекомендация: холдинг в Великобритании

Мы рекомендуем Великобританию. Состав инвесторов пока окончательно не определён, а британский холдинг устойчив к любому составу: налог у источника на дивиденды здесь не взимается в принципе, без проверки налогового статуса получателя. Прибыль из Болгарии поступает без удержания по налоговому соглашению; полученные холдингом дивиденды освобождены от налога; а при продаже долей действует освобождение от налога на прирост

стоимости участия в торговой компании. К этому добавляются английское право, привычное международным инвесторам и оборонным партнёрам, и более низкая стоимость содержания. Люксембург остаётся равноценной альтернативой, если инвесторы — преимущественно компании Евросоюза, нормально облагаемые налогом, и важны членство в ЕС, автоматическое освобождение прибыли и репутация для фондов. Выбор страны холдинга при этом не снимает проверку иностранных инвестиций: она оценивает конечного собственника независимо от того, где зарегистрирован холдинг (раздел 7.5).

## **2.4 Почему исключена Швейцария**

Швейцария привлекательна по налогам и репутации, но для оборонного проекта с экспортной составляющей не подходит. Законы о военных материалах и о нейтралитете жёстко ограничивают участие швейцарских компаний в поставках военной продукции и её реэкспорте, что создаёт риск блокировки поставок и финансирования.

## 3 Производственная компания

Производство проходит два этапа: сначала сборку ведёт действующий завод по заказу группы, затем группа может перейти к собственной сборке.

### 3.1 Первый этап — производство по заказу

Сборку выполняет Aero Vodochody (Чехия) — независимый завод с опытом производства самолётов этого класса. Группа заказывает сборку и сама закупает документацию, авионику (IAI, Израиль) и двигатели. Это избавляет от необходимости строить собственный завод, экономит капитальные вложения и время и опирается на готовый опыт и сертификацию.

#### Условие сохранения болгарской ставки 10%

Чтобы прибыль облагалась в Болгарии, а не в Чехии, болгарская компания не должна создавать в Чехии налогооблагаемого присутствия (постоянного представительства). Сборка силами независимого подрядчика на рыночных условиях сама по себе такого присутствия не создаёт. Риск возникает, только если группа разместит в Чехии собственный персонал, склад или производственную площадку. Договор на сборку следует составить с учётом этого.

### 3.2 Второй этап — собственное производство

По мере роста группа может организовать собственную сборку: это требует вложений и времени, но даёт полный контроль над производством. Наиболее перспективна Польша — развитая авиационная промышленность, квалифицированные кадры, государственные льготы для крупных инвестиций, членство в НАТО и ЕС.

### 3.3 Сравнение юрисдикций производства

| Страна   | Налог на прибыль | Стоимость труд | Авиапром | Комментарий                                                          |
|----------|------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Болгария | 10%              | 10,6           | базовый  | Самый низкий налог и самая дешёвая рабочая сила в ЕС; член НАТО и ЕС |
| Румыния  | 16%              | 12,5           | средний  | Низкие издержки, есть авиапредприятия; член НАТО и ЕС                |
| Польша   | 19%              | около 16       | сильный  | Развитый авиапром, льготы, поддержка проекта; член НАТО и ЕС         |
| Словакия | 10-24%           | около 16       | базовый  | Ставка 24% — только при выручке свыше 5 млн €; иначе 21% или 10%     |
| Чехия    | 21%              | около 18       | сильный  | Лидер в классе; место сборки на первом этапе; член НАТО и ЕС         |

Для первого этапа операционную компанию рекомендуется разместить в Болгарии: сборку обеспечивает чешский подрядчик, а прибыль выгоднее накапливать в юрисдикции с самой низкой ставкой. Для второго этапа при собственном производстве предпочтительна Польша.



## 4 Продающая компания

Продажа боевых самолётов требует военно-экспортной лицензии страны продавца и механизма подтверждения конечного пользователя. Продающая компания должна находиться в стране — члене НАТО и ЕС с действующим режимом военно-экспортного контроля; офшорные юрисдикции для этой роли не подходят.

### 4.1 Сравнение юрисдикций

| Страна   | Налог на прибыль | Военно-экспортный режим | Передача прибыли в холдинг |
|----------|------------------|-------------------------|----------------------------|
| Болгария | 10%              | развитый                | ноль (обе страны в ЕС)     |
| Чехия    | 21%              | крупный экспортёр       | ноль                       |
| Польша   | 19%              | сильный                 | ноль                       |
| Румыния  | 16%              | средний                 | ноль                       |
| Словакия | 21–24%           | средний                 | ноль                       |

Продающую компанию рекомендуется разместить в Болгарии — там же, где операционную: самая низкая ставка, полноценный военно-экспортный режим члена НАТО и ЕС, передача прибыли в холдинг без потерь. Закупочную и продающую функции целесообразно разделить на две болгарские компании: одна владеет проектом и ведёт закупки, другая держит экспортную лицензию и продаёт самолёты. На налоговую нагрузку это не влияет, но делает структуру чище для лицензирования и распределяет ответственность.

#### Где оформляется экспортная лицензия

Размещение лицензии в болгарской компании не решает вопрос автоматически. Поскольку на первом этапе самолёт собирается и отгружается из Чехии, могут применяться чешские экспортные правила и требоваться согласие чешских властей. Какая именно лицензия нужна для поставки в третью страну, разобрано в разделе 7.6.

## 5 Движение прибыли и налоговая нагрузка

В рекомендованной структуре операционная и продающая компании находятся в Болгарии, холдинг — в Великобритании, сборка на первом этапе — на заводе Aero Vodochody в Чехии. Ниже показано, как облагается прибыль на каждом шаге пути к инвестору.

### 5.1 Почему Болгария для операционной и продающей компаний

| Юрисдикция | Ставка | Оценка для нашей структуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Венгрия    | 9%     | Формально ниже, но не даёт преимущества: поверх 9% взимается местный налог с оборота (до 2%), из-за чего фактическая нагрузка приближается к болгарской или превышает её. Распространённое мнение, что венгерские правила о контролируемых иностранных компаниях мешают использовать венгерскую компанию под холдингом ЕС, при этом ошибочно. Болгарская плоская ставка проще и устойчивее. |
| Болгария   | 10%    | Плоская ставка без сложных условий; военно-экспортный режим; передача прибыли в холдинг ЕС без налога у источника                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ирландия   | 12,5%  | Ставка 12,5% применяется только к торговому доходу; пассивный доход облагается по 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Кипр       | 15%    | Ставка повышена с 12,5% до 15% с 2026 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Болгария с плоской ставкой 10%, членством в ЕС и полноценным военно-экспортным режимом — наиболее устойчивый выбор. Та же юрисдикция используется для продающей компании.

### 5.2 Международный минимальный налог

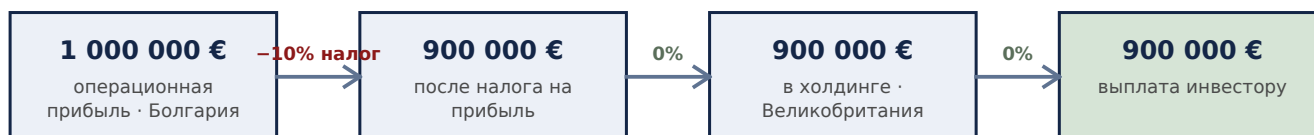
Базовая ставка операционной прибыли — 10%. Правила международного минимального налога (известные как Pillar Two — глобальное соглашение, по которому крупные международные группы платят не менее 15%) применяются к группе с годовой консолидированной выручкой от 750 млн € как минимум в двух из четырёх предыдущих лет. Для проекта это отдалённый сценарий. Доплата может возникнуть раньше лишь в одном случае — если кто-то из инвесторов входит в крупную международную группу, которая включает проект в свою консолидированную отчётность. Точный эффект следует рассчитать на этапе внедрения.

### 5.3 Налоговая нагрузка по шагам

| Шаг движения прибыли                              | Налог | Комментарий                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Налог на прибыль операционной компании (Болгария) | 10%   | Самый низкий в ЕС; при достижении порога выручки возможна корректировка (раздел 5.2)          |
| Передача прибыли из Болгарии в холдинг            | ноль  | По налоговому соглашению с Великобританией (доля не менее 10%, не менее года)                 |
| Выплата дивидендов инвесторам из холдинга         | ноль  | Великобритания не удерживает налог на дивиденды ни при каком составе собственников            |
| Продажа долей инвесторами (выход)                 | ноль* | *На уровне структуры. Налог в стране проживания инвестора рассматривается отдельно (раздел 8) |

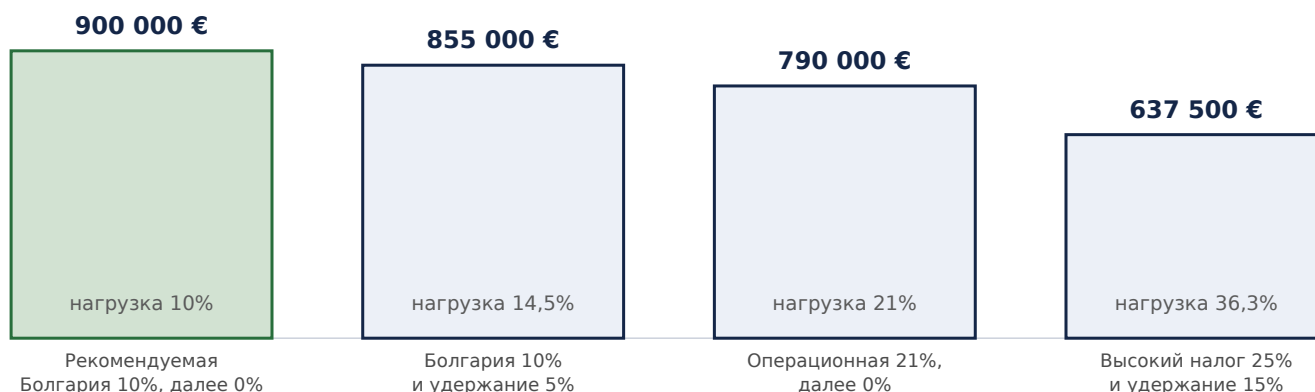
### 5.4 Иллюстрация: путь 1 млн € прибыли

На схеме показано, как условный миллион евро операционной прибыли проходит через структуру к инвестору. Сумма иллюстративная и не является прогнозом прибыли проекта.



Совокупная налоговая нагрузка составляет 10% и формируется только болгарским налогом на прибыль. Налог, который инвестор заплатит в стране своего проживания, в иллюстрации не учтён.

Для сравнения — сколько дошло бы до инвестора из того же миллиона при менее эффективных конфигурациях:



## 5.5 Правовая основа

Выводы опираются на конкретные нормы: освобождение дивидендов между компаниями ЕС — Директива Совета 2011/96/ЕС; нулевой налог при передаче прибыли из Болгарии в Великобританию — статья 10 налогового соглашения 2015 года; освобождение полученных дивидендов в Великобритании — часть 9А Закона о корпоративном налоге 2009 года, а освобождение прироста при продаже долей — приложение 7АС к Закону о налоге на прирост капитала 1992 года; освобождение доходов от участия в Люксембурге — статьи 147 и 166 Закона о подоходном налоге; международный минимальный налог — Директива Совета ЕС 2022/2523. Полный перечень источников приведён в приложении.

## 6 Две модели владения правами на разработку

Под правами на разработку здесь понимаются конструкторская документация, права на самолёт и патенты. От того, у какой компании они находятся, зависит, где облагается прибыль и насколько защищён ключевой актив. Основной мы считаем первую модель; вторая — возможность для дополнительной налоговой оптимизации, которая раскрывается лишь после прояснения ряда условий и требует глубокой проработки.

### 6.1 Модель 1 — права у операционной компании (рекомендуется)

Права на разработку принадлежат болгарской операционной компании — производителю. Холдинг владеет только долями и финансирует проект. Прибыль от продажи самолётов облагается в Болгарии по 10%, поднимается в холдинг дивидендами без удержания и распределяется инвесторам. Лицензионные платежи между компаниями не возникают.

- Простота: нет лицензий, роялти и сложного учёта, а значит меньше поводов для спора с налоговыми органами.
- Согласованность: права и производство находятся в одной компании, что отвечает международным правилам налогообложения.
- Надёжность: модель работает независимо от того, удастся ли запатентовать разработку и войдут ли подрядчики в капитал.
- Недостаток: права находятся в действующей компании и несут её операционные риски.

### 6.2 Модель 2 — права у холдинга (потенциальная оптимизация)

Холдинг владеет правами на разработку, финансирует и заказывает её у подрядчиков, затем передаёт права операционной компании по лицензии и получает роялти. Если в стране холдинга действует льготный режим для доходов от интеллектуальной собственности (так называемый IP-box), роялти могут облагаться по пониженной эффективной ставке: Люксембург — около 5,2% (только патенты и защищённое программное обеспечение, но не товарные знаки и ноу-хау); Нидерланды — около 9%; Великобритания и Ирландия — 10%. Роялти из Болгарии в холдинг ЕС освобождены от налога у источника при доле не менее 25% в течение двух лет.

Применимость второй модели зависит от условий, которые на сегодня не определены:

- Характер прав. Льгота распространяется на патенты и защищённое программное обеспечение, но не на ноу-хау, документацию и товарные знаки. Требуется заключение патентных поверенных о том, что ключевые решения самолёта патентоспособны.
- Независимость подрядчиков. Размер льготы пропорционален расходам на разработку, выполненную независимыми сторонами. Если ключевые партнёры (поставщик авионики или завод) входят в капитал и вносят собственные разработки, льгота резко сокращается.
- Реальная роль холдинга. Холдинг должен сам финансировать разработку и управлять ею, а не приобретать готовые права; это требует реального присутствия и учёта расходов.

Вывод: если ключевые партнёры войдут в проект со своими разработками — а для авиапроектов это типично, — вторая модель льготы не даёт, и работоспособна только первая. Поэтому вторую модель стоит рассматривать как возможность для последующей оптимизации, а не как основу структуры на текущем этапе.

## 7 Риски и условия, от которых зависит результат

Налоговая структура — лишь часть картины. Перечисленные факторы определяют, будет ли получена прибыль и сохранятся ли налоговые преимущества, и проект следует оценивать с их учётом.

### 7.1 Деловая цель структуры

Налоговые льготы сохраняются только при наличии у структуры реальной деловой цели, а не одной лишь налоговой экономии. Налоговые органы вправе отказать в льготах, если единственной целью построения структуры было их получение (для договорных льгот это называется тестом основной цели). У каждого элемента структуры есть самостоятельное обоснование:

- Холдинг объединяет инвесторов из разных стран в единую точку владения, обеспечивает управление, привлечение финансирования и выход.
- Операционная компания в Болгарии несёт реальные функции: заказ производства, закупки, владение проектом и правами на разработку.
- Продающая компания в Болгарии существует ради военно-экспортной функции: держит лицензию, ведёт государственные контракты и послепродажное обслуживание. Разделение продаж и производства — отраслевая норма (например, Aero Vodochody и Omnipol).
- Сборка в Чехии на первом этапе — использование сертифицированного завода вместо строительства собственного, что экономит капитал и время.
- Выбор Болгарии обусловлен не только ставкой, но и членством в ЕС, военно-экспортным режимом и предсказуемостью регулирования.

### 7.2 Реальное присутствие

Нулевые и пониженные ставки действуют только при реальном присутствии компаний: собственном управлении, персонале, офисе и принятии решений по месту регистрации. Это требует расходов на содержание, которые следует заложить в бюджет. Для оборонного проекта структура будет под повышенным вниманием банков и регуляторов.

### 7.3 Экономика продукта

Меморандум не оценивает коммерческие показатели проекта — цену, себестоимость, маржу, объёмы. Налоговые выводы применимы при любом уровне прибыли, но фактическая доходность зависит от коммерческих допущений, которые в настоящий документ не входят.

### 7.4 Экспортный контроль

Экспорт боевых самолётов зависит от государственных лицензий, которые выдаются по усмотрению властей и могут быть ограничены или отозваны; круг покупателей ограничен. Отдельного внимания требует авионика IAI: она подпадает под израильский экспортный контроль, поэтому при её установке и последующем реэкспорте необходимы разрешения и сертификат конечного пользователя.

### 7.5 Допуск иностранных собственников к оборонному активу

Это, возможно, главный фактор реализуемости. Прежде всего важно зафиксировать: прямого запрета на участие иностранных, в том числе ближневосточных, инвесторов в оборонных авиационных проектах НАТО и ЕС не существует. Практика это подтверждает — суверенный фонд Абу-Даби Mubadala несколько лет полностью владел итальянским производителем авиатехники военного и двойного назначения Piaggio Aerospace; государственная оборонная группа ОАЭ EDGE инвестирует в Польше, Эстонии и Швейцарии; а сам завод Aero Vodochody находится в частном владении. Вопрос, таким образом, не в запрете, а в условиях допуска.

Эти условия задаёт проверка иностранных инвестиций на предмет национальной

безопасности (в Евросоюзе — на основании Регламента (ЕС) 2019/452). Её следует отличать от экспортного лицензирования (раздел 7.6): первая оценивает, кто владеет компанией, второе — можно ли вывезти продукцию. В нашей структуре проверка владения затрагивает прежде всего Болгарию.

- Болгария — основная страна проверки. Режим введён поправками в Закон о поощрении инвестиций и полностью действует с 22 июля 2025 года. Проверка применяется при приобретении доли от 10% или инвестиции свыше 2 млн €. Если в капитале инвестора значимо участвует государственный орган страны вне ЕС — а это типично для суверенных фондов Залива, — проверка обязательна независимо от суммы. Межведомственный совет выносит решение в срок до 45 рабочих дней и может согласовать сделку, поставить условия или запретить её.
- Чехия — проверка владения, как правило, не возникает: по Закону № 34/2021 она применяется к приобретению контроля над чешской компанией оборонного профиля, а завод Aero Vodochody группа не покупает, лишь размещает заказ. Чешский регулятор важен по линии экспорта (раздел 7.6), а не владения.
- Польша — значима только если собственный завод второго этапа разместить в Польше; в базовой структуре её нет.

Держатель лицензии, контролируемый инвесторами вне НАТО и ЕС, проходит проверку с наибольшей вероятностью ограничений. Снизить риск позволяет отделение экономического участия от контроля — приём, давно отработанный в оборонной практике (в США это режим FOCI: от соглашения о контроле за безопасностью до доверительного управления голосами силами лиц с допуском). Применительно к проекту это означает следующее:

- Инвесторы вне НАТО получают экономическое участие — долю в прибыли и приросте стоимости, — но не контроль; для этого вводятся акции с ограниченным правом голоса.
- Контроль над компанией-лицензиатом закрепляется за лицами из стран НАТО и ЕС: через специальный класс акций, право вето, директоров с допуском к гостайне или соглашение о безопасности.
- Предварительную консультацию с болгарским регулятором проводят до подписания, а закрытие сделки ставят в зависимость от получения разрешения.

Принцип разделения экономического участия и контроля показан на схеме ниже.



## 7.6 В какой стране оформляется экспортная лицензия

Размещение лицензии в болгарской продающей компании не решает вопрос автоматически. По правилам Европейского союза о передаче оборонной продукции внутри ЕС (Директива 2009/43/ЕС) перемещение товара между странами союза не отменяет права государства контролировать его вывоз за пределы ЕС: при последующем экспорте получатель обязан соблюсти экспортные ограничения страны происхождения и при необходимости получить её согласие. Поскольку на первом этапе самолёт собирается и отгружается из Чехии, чешские правила и согласие применяются и при продаже через Болгарию. Перенести сделку в Болгарию, чтобы выбрать удобный лицензирующий орган, нельзя. Конкретный порядок лицензирования следует согласовать с чешским и болгарским регуляторами до заключения контрактов.

## **7.7 Коммерческие допущения**

Структура первого этапа предполагает согласие завода Aero Vodochody на сборку по заказу группы и исполнение обязательств ключевыми поставщиками. Эти договорённости должны быть закреплены договорами; до этого они остаются допущениями.

## 8 Границы меморандума

Меморандум посвящён международной налоговой и корпоративной структуре проекта: выбору юрисдикций, движению прибыли и налогообложению инвесторов. Эти выводы проверены по действующему законодательству. Ряд вопросов остаётся за рамками документа и требует отдельной проработки.

| Что охватывает меморандум                                             | Что требует отдельной проработки                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Выбор юрисдикций для холдинга, операционной и продающей компаний      | Финансовая модель: доходность, денежные потоки, вложения, окупаемость      |
| Движение прибыли и налог у источника на уровне структуры              | Налог инвестора в стране его проживания                                    |
| Налогообложение инвесторов при распределении прибыли и выходе         | Защита прав инвесторов: акционерное соглашение, права меньшинства, выход   |
| Принципиальная допустимость структуры поставок (с учётом раздела 7.6) | Допуск иностранных собственников к оборонному активу (раздел 7.5)          |
| Корпоративный налог, дивиденды, роялти, прирост капитала              | Прочие налоги (НДС, удержания по услугам), стоимость реального присутствия |
|                                                                       | Коммерческая и техническая состоятельность продукта                        |

Конкретная ставка налога для инвестора зависит от размера его доли (нулевое удержание предполагает долю не менее 10% через компанию) и его собственного налогового статуса. Инвесторам с долей менее 10% или с владением через низконалоговые юрисдикции потребуются индивидуальный анализ.

Настоящий меморандум подготовлен организаторами проекта для предварительного обсуждения с инвесторами и не является окончательной налоговой или юридической консультацией. Ставки и правовые выводы приведены по состоянию на 2026 год и проверены по действующему национальному законодательству и международным налоговым соглашениям (ключевые источники перечислены в приложении). Отдельные параметры подлежат подтверждению местными консультантами при внедрении структуры.

### Организаторы проекта STRIKER

Конфиденциально · для предварительного обсуждения с инвесторами



## 9 Акционерное соглашение: ключевые условия

---

Раздел задаёт каркас отношений между инвесторами и инициаторами проекта на уровне холдинга. Это перечень ключевых условий для последующей детальной проработки юристами; он не заменяет полный текст акционерного соглашения.

### 9.1 Стороны и капитал

- Стороны — инвесторы и инициаторы проекта (учредители) как акционеры британского холдинга.
- При необходимости вводятся разные классы акций — чтобы отделить экономическое участие от права контроля (это помогает соблюсти пороги по проверке иностранных инвестиций).
- Средства вносятся траншами по мере достижения этапов проекта.

### 9.2 Управление

- Совет директоров включает представителей инвесторов и инициаторов и хотя бы одного независимого директора; для оборонных и экспортных решений — директора из стран НАТО и ЕС с допуском к гостайне.
- Решения по наиболее важным вопросам принимаются квалифицированным большинством или с правом вето: бюджет и крупные вложения, привлечение займов, выпуск новых акций, сделки со связанными сторонами, передача прав на разработку, смена контроля, выбор экспортных рынков, слияния и поглощения, ликвидация.
- За операционную реализацию отвечают инициаторы; предусматриваются условия об удержании ключевых лиц и о постепенном закреплении их долей.

### 9.3 Защита миноритарных инвесторов и переход долей

- Право на информацию, защита от размывания доли и право присоединиться к продаже на тех же условиях, что у мажоритария (tag-along).
- Ограничения на отчуждение: запрет продажи в течение оговорённого срока, право других акционеров на первоочередной выкуп, перечень разрешённых передач.
- Любая передача доли возможна только при условии прохождения проверки иностранных инвестиций и сохранения допуска к экспортной лицензии.

### 9.4 Выход и разрешение тупиковых ситуаций

- Выход — через публичное размещение или продажу стратегическому инвестору; при квалифицированном большинстве миноритарии обязаны присоединиться к продаже (drag-along).
- Тупиковые ситуации разрешаются через эскалацию, посредничество и опционы выкупа долей.

### 9.5 Применимое право и предварительные условия

- Применимое право — английское; споры разрешаются международным арбитражем.
- Обязательства по соблюдению экспортного контроля и санкционного режима, а также прозрачность бенефициарного владения для целей лицензирования.
- Условия закрытия сделки: разрешение болгарского регулятора по иностранным инвестициям, согласованный с чешским и болгарским регуляторами порядок экспортного лицензирования и заключённые договоры с Aero Vodochody, IAI и поставщиками двигателя.

## Приложение. Правовые источники

Ниже перечислены ключевые правовые акты, на которых основаны выводы меморандума. При внедрении структуры они подлежат подтверждению местными консультантами.

| Вопрос                                             |             |       | Источник                                                              |
|----------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Освобождение компаниями ЕС                         | дивидендов  | между | Директива Совета 2011/96/ЕС (о материнских и дочерних компаниях)      |
| Освобождение компаниями ЕС                         | роялти      | между | Директива Совета 2003/49/ЕС (о процентах и роялти)                    |
| Международный (15%)                                | минимальный | налог | Директива Совета (ЕС) 2022/2523                                       |
| Болгария → Великобритания, дивиденды               |             |       | Соглашение об избежании двойного налогообложения 2015 года, статья 10 |
| Великобритания: освобождение полученных дивидендов |             |       | Закон о корпоративном налоге 2009 года, часть 9A                      |
| Великобритания: освобождение при продаже долей     |             |       | Закон о налоге на прирост капитала 1992 года, приложение 7AC          |
| Люксембург: освобождение доходов от участия        |             |       | Закон о подоходном налоге, статьи 147 и 166                           |
| Люксембург: льготный режим для прав на разработку  |             |       | Закон о подоходном налоге, статья 50ter                               |
| Болгария: налог на прибыль                         |             |       | Закон о корпоративном подоходном налоге (ставка 10%)                  |
| Проверка иностранных инвестиций в ЕС               |             |       | Регламент (ЕС) 2019/452                                               |
| Проверка иностранных инвестиций в Болгарии         |             |       | Закон о поощрении инвестиций (полностью действует с 22.07.2025)       |
| Проверка иностранных инвестиций в Чехии            |             |       | Закон № 34/2021 о проверке иностранных инвестиций                     |
| Передача оборонной продукции внутри ЕС             |             |       | Директива 2009/43/ЕС                                                  |

Прецеденты иностранного владения авиапроизводителями оборонного и двойного назначения в НАТО и ЕС, на которые опирается раздел 7.5: Mubadala (ОАЭ) — Piaggio Aerospace (Италия); EDGE (ОАЭ) — инвестиции в Польше, Эстонии и Швейцарии; Aero Vodochody (Чехия) — частное владение.